

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5198/2542

พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเล้งมอเตอร์หนองคาย

โจทก์

ผู้ร้อง

สืบตำรวจโทสังคม อิมศีล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

พ. หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องยื่นเอกสารต่อรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร
อำเภอ แม้ในเอกสารจะมีข้อความว่าขอท่านได้โปรดมีคำสั่งคืนรถจักรยานยนต์ที่เจ้า
พนักงานตำรวจยึดมาให้แก่ผู้ร้องด้วย การยื่นเอกสารดังกล่าวหาใช่เป็นการขอคืน
ของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 แต่อย่างใดไม่ นอกจากนี้เอกสาร
ดังกล่าวผู้ร้องได้ยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดมาเป็นของผู้ร้องผู้
ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่อง πουผู้ร้องยืนยันถึงสิทธิ
ของผู้ร้องในรถจักรยานยนต์ของกลาง และแม้จะได้ความว่าหลังจากทราบว่าได้ใช้รถ
จักรยานยนต์ในการกระทำผิดแล้วผู้ร้องยังรับชำระค่าเช่าซื้อจากผู้เช่าซื้ออีก 4 งวด
และเพิ่งจะมาบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 แต่ศาลชั้นต้นก็
พิพากษาให้รับรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 พฤติการณ์ดังกล่าวก็ยัง
ไม่มีเหตุที่จะฟังว่าผู้ร้องขอคืนรถของกลางเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบุคคล
อื่นและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่ประการใดไม่ การที่โจทก์ฎีกาว่า ผู้ร้องได้มอบ
รถจักรยานยนต์ไปโดยยังไม่ได้จดทะเบียนโอนเป็นการสนับสนุนให้มีการกระทำผิด
กฎหมายและหากมีผู้นำรถจักรยานยนต์ไปกระทำความผิดกฎหมาย ย่อมเป็นการ
ยากที่เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ฎีกา

ของโจทก์ไม่ถือว่าพฤติการณ์ของผู้ร้องเช่นนี้ เป็นการขอคืนของกลางที่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เพราะเป็นการคาดการณ์ที่ไกลเกินเหตุเนื่องจากในเรื่องเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นี้เมื่อมีการทำสัญญาเช่าซื้อกันเป็นหนังสือตลอดจนมีการค้ำประกันแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อก็จะส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ผู้เช่าซื้อไปเป็นกรณีที่ปฏิบัติกันเป็นปกติธรรมดาโดยทั่วไป หากใช่เป็นการผิดธรรมดาวิสัยแต่อย่างใดไม่

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี พรากเด็กไปเพื่อการอนาจารและฐานพาอาวุธปืน ลงโทษจำคุกและมีคำสั่งริบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ของพกและรถจักรยานยนต์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านเกินกำหนด ศาลชั้นต้นไม่รับคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นเจ้าของที่แท้จริงของรถจักรยานยนต์

ของกลางเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538 นางนัยนา อิ่มศิล ภริยาของจำเลยได้เข้าซื้อ
รถจักรยานยนต์ของกลางจากผู้ร้อง โดยจำเลยเป็นผู้ค้าประกันการชำระค่าเช่าซื้อ
และยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ระหว่างเช่าซื้อเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จำเลยนำ
รถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิดคดีอาญาจนศาลชั้นต้นมีคำ
พิพากษาให้รับรถจักรยานยนต์ของกลางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 มีปัญหา
วินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการร้องขอคืนของกลางเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอื่น เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ถือว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิดหรือไม่ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 บัญญัติว่า "ใน
กรณีศาลสั่งให้ทรัพย์สินคืนตามมาตรา 33 ไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคำ
เสนอของเจ้าของแท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิดก็ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สิน" ข้อเท็จจริงได้ความจากนายพิทพงศ์ สกุลมี
ฤทธิ์ หัวหน้าผู้จัดการของผู้ร้องว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2540 นายพิทพงศ์ยื่น
เอกสารหมายเลข ค.1 ต่อรองผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม จังหวัด
หนองคาย จริง แม้ในเอกสารดังกล่าวจะมีข้อความว่า ขอท่านได้โปรดมีคำสั่งคืนรถ
จักรยานยนต์ที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดมาให้แก่ผู้ร้องด้วยก็ตาม การยื่นเอกสารดัง
กล่าวหาใช่เป็นการขอคืนของกลางตามความที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 36 แต่อย่างใดไม่ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในเอกสารดังกล่าวนี้ผู้ร้องได้ยืนยัน
ว่ารถจักรยานยนต์ที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดมาเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจ
ด้วยในการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น ตามเอกสารดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันถึงสิทธิ
ของผู้ร้องในรถจักรยานยนต์ของกลางเท่านั้น และแม้ว่านายพิทพงศ์จะเบิกความว่า
เจตนาของพยานต้องการได้รับชำระค่าเช่าซื้อจนครบแล้วโอนกรรมสิทธิ์รถ
จักรยานยนต์แก่ผู้เช่าซื้อไป และแม้ได้ความว่าหลังจากทราบว่าได้ใช้รถจักรยานยนต์
ของกลางในการกระทำความผิดแล้วผู้ร้องยังรับชำระค่าเช่าซื้อจากผู้เช่าซื้ออีก 4 งวดก็ตาม
ก็ไม่พอฟังว่าผู้ร้องมีเจตนาที่จะรับเอาแต่ค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางจนครบ

มากกว่าที่จะบอกเลิกสัญญา เพราะนายพิทพงศ์เบิกความยืนยันอยู่ว่าหากมีกรณีที่ผู้
เช่าซื้อเอารถไปกระทำความผิดตามกฎหมายแล้วยังชำระค่าเช่าซื้อแก่พยาน พยานก็
จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ และจะติดตามเรียกร้องค่าเสียหายหรือนำรถกลับคืนแล้วแต่
กรณี และว่าหากพยานทราบว่าเอารถไปกระทำความผิดอาญาระหว่างให้เช่าซื้อพยาน
ก็จะไม่โอนรถจักรยานยนต์ให้และจะไม่รับค่าเช่าซื้อ และแม้ผู้ร้องจะรับค่าเช่าซื้ออีก
4 งวด และเพิ่งจะมาบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2540 ก็ตาม แต่
ศาลชั้นต้นก็พิพากษาให้บริษัทรถจักรยานยนต์ของกลางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540
พฤติการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่มีความที่จะฟังว่าผู้ร้องขอคืนรถของกลางเป็นการกระทำ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่ประการใดไม่
นอกจากนี้ที่โจทก์ฎีกาว่า ผู้ร้องยอมรับว่าได้มอบรถจักรยานยนต์ของกลางไปโดยยัง
ไม่ได้จดทะเบียนโอนเป็นการสนับสนุนให้การกระทำผิดกฎหมาย และหากมีผู้นำรถ
จักรยานยนต์คันของกลางไปกระทำความผิดกฎหมายย่อมเป็นการยากที่เจ้า
พนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษพฤติการณ์ของผู้
ร้องเช่นนี้การขอคืนของกลางย่อมเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนั้น
ฟังไม่ขึ้นเพราะเป็นการคาดการณ์ที่ไกลเกินเหตุ เนื่องจากในเรื่องเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์นี้ เมื่อมีการทำสัญญาเช่าซื้อกันเป็นหนังสือตลอดจนมีการค้ำประกัน
แล้ว ผู้ให้เช่าซื้อ ก็จะส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ผู้เช่าซื้อไปเป็นกรณีที่
ปฏิบัติกันเป็นปกติธรรมดาโดยทั่วไปหาใช่เป็นการผิดธรรมดาวิสัยแต่อย่างใดไม่ ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีดี รุ่งวิสัย-สถิตย์ ไพเราะ-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ